

Số: 6791 /SNNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị
thành lập cụm công nghiệp Báo Đáp

Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Công văn số 4170/SCT-CN ngày 14/7/2026 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Báo Đáp. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu gửi kèm và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến tham gia như sau:

1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Cụm công nghiệp Báo Đáp.
- Quy mô thực hiện: 60,0 ha.
- Địa điểm thực hiện: Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trấn Yên.

2. Ý kiến tham gia theo lĩnh vực ngành quản lý

2.1. Về lĩnh vực đất đai

a) Về sự phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt

(i) Về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Qua lồng ghép tọa độ vị trí khu đất đề xuất dự án với bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Trấn Yên (cũ) được phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh: Khu đất có khoảng 20,0 ha được thể hiện quy hoạch là đất cụm công nghiệp; diện tích còn lại 40,0 ha thể hiện theo hiện trạng chủ yếu gồm các loại đất như: Đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn, đất rừng sản xuất, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, chưa có quy hoạch chuyển sang loại đất khác.

(ii) Về quy hoạch cấp tỉnh: Theo phương án phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030 được phê duyệt tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Cụm công nghiệp Báo Đáp, xã Trấn Yên nằm trong danh mục các cụm công nghiệp đã thành lập với diện tích được điều chỉnh từ 20,0 ha thành 60,0 ha.

Qua đối chiếu với phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 kèm theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tích hợp trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng gửi Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh thì chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất cụm công nghiệp

phân bổ đến năm 2030 tại xã Trán Yên là 60,0 ha. Hiện trạng đất cụm công nghiệp tại xã Trán Yên theo số liệu thống kê đất đai năm 2025 đã được UBND tỉnh công bố là 1,69 ha. Như vậy chỉ tiêu đất cụm công nghiệp xã Trán Yên còn lại đến năm 2030 là 58,31 ha.

Về diện tích 1,69 ha hiện trạng đất cụm công nghiệp trên địa bàn xã Trán Yên đã được UBND tỉnh cho các tổ chức thuê đất tại Cụm công nghiệp Báo Đáp để thực hiện dự án đầu tư (gồm: 0,67 ha của Công ty Cổ phần phát triển và ứng dụng ATECH và 1,02 ha của Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa). Do đó việc đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Báo Đáp với diện tích 60,0 ha đã đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu sử dụng đất để triển khai thực hiện.

b) Về chi phí thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức khảo sát khối lượng cần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đồng thời tham khảo các dự án đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn gần phạm vi thực hiện của dự án để xuất làm cơ sở để lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo phù hợp với thực tế khi triển khai thực hiện, tránh gây lãng phí.

2.2. Lĩnh vực môi trường

- Một số căn cứ pháp lý viện dẫn trong Báo cáo hiện đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, do vậy đề nghị Chủ đầu tư cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, trong đó thay thế QCVN 40:2011/BTNMT (đã hết hiệu lực) bằng QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Về hạ tầng bảo vệ môi trường: Đề nghị Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện đầu tư đầy đủ các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Xác định quy mô, công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Bổ sung đánh giá việc đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định hiện hành; phương án thu gom, xử lý với chất thải rắn công nghiệp thông thường.

2.3. Về lĩnh vực khoáng sản

- Về quy hoạch khoáng sản:

+ Về quy hoạch các loại khoáng sản tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phạm vi ranh giới thành lập Cụm công nghiệp xã Báo Đáp không chồng lấn với ranh giới các mỏ khoáng sản được quy hoạch.

+ Về quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phạm vi ranh giới thành

lập cụm Công nghiệp có diện tích khoảng hơn 2,0 ha chồng lấn với ranh giới mỏ Caolanh – felspat Báo Đáp (1584-TD), xã Yên Hưng, huyện Văn Yên và xã Báo Đáp huyện Trấn Yên đã được cấp Giấy phép thăm dò số 1584/GP-BTNMT ngày 18/5/2018 và được phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 1146/QĐ-HĐTL ngày 04/9/2020. Do đó, đề nghị xem xét, điều chỉnh ranh giới đảm bảo không chồng lấn đến mỏ khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Về quy hoạch các mỏ khoáng sản theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai: Phạm vi ranh giới thành lập Cụm công nghiệp không chồng lấn với ranh giới các mỏ khoáng sản được quy hoạch.

- Về Khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia và khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản: Phạm vi ranh giới thành lập Cụm Công nghiệp Báo Đáp không chồng lấn với các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 và các khu vực mỏ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản đến nay Giấy phép còn hiệu lực.

2.4. Lĩnh vực lâm nghiệp

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu hồ sơ quản lý rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 537/QĐ-UBND ngày 27/02/2026: Phạm vi ranh giới dự án không có rừng tự nhiên; có rừng trồng, đất khác.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đề nghị chủ đầu tư thực hiện thủ tục, trình tự quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

2.5. Lĩnh vực thủy lợi

Căn cứ bảng tọa độ không chế khu đất, qua kiểm tra, rà soát nhận thấy khu vực đề nghị thành lập cụm công nghiệp Báo Đáp ảnh hưởng đến hồ thủy lợi thôn 2 xã Báo Đáp (cũ) nay thuộc xã Trấn Yên. Trong quá trình triển khai dự án nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị Chủ đầu tư:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Tân Phú (*đơn vị khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi*), chính quyền địa phương kiểm tra xác minh cụ thể ảnh hưởng của dự án đến các hạng mục của công trình thủy lợi để đưa ra phương án xử lý phù hợp trên cơ sở phải đảm bảo công năng sử dụng, an toàn của công trình;

- Không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước, lưu lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt; trường hợp nguồn nước cấp cho công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt nông thôn bị ảnh hưởng thì đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải hỗ trợ, bồi thường theo quy định;

- Có giải pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống thiên tai đối với các cơ sở hạ tầng của dự án trong quá trình thực hiện;

- Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng, tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng của người dân; tổ chức triển khai dự án phải đảm bảo các quy định của pháp luật về thủy lợi và phòng chống thiên tai.

2.6. Ý kiến khác

Đề nghị bổ sung các căn cứ pháp lý liên quan như: Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026.

Trên đây là ý kiến tham gia dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Công thương tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Chi cục: MT, KTTV và BDKH; Kiểm lâm;
- Các phòng: Quản lý đất đai; Khoáng sản;
- Lưu: VT, KHTC(Hàng).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Bình Minh